

1500068-93.2020.8.26.0673

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Maus Tratos

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... CIDADE CUMPRINDO PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE DESDE SETEMBRO DO ANO PASSADO A DECLARANTE VEM VISITAR SEU ESPOSO E TRAZ O FILHO ARTHUR; QUE HÁ UM MÊS RESOLVEU SE MUDAR PARA ESTA CIDADE PARA FICAR MAIS PERTO DE SEU ESPOSO; ALEGA QUE O CONVÍVIO COM ARTHUR SEMPRE FOI ÓTIMO, SEMPRE CUIDOU MUITO BEM DE SEU FILHO, NUNCA O MALTRATOU; QUE ARTHUR É UMA CRIANÇA IMPERATIVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Gerson Veronese Ferracini, 184, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500068-93.2020.8.26.0673 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500068-93.2020.8.26.0673

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Maus Tratos

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3018216/2020 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 10220027 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LILIAN EVA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A autora do fato LILIAN EVA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 136, caput, §3º, do Código Penal, porque, no dia 20 de fevereiro de 2020, expôs a perigo a saúde de seu filho, Arthur Vinícius da Silva - à época com 04 (quatro) anos de idade -, pessoa sob a autoridade, guarda e vigilância daquela, para fim de educação, abusando dos meios de disciplina.

Passo a análise da conduta delitiva da ré.

A ação penal em comento é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), Auto de exibição e apreensão (fl. 04), laudos periciais (fls. 12/14 e fls. 15/16) e pela prova oral colhida em juízo.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre a acusada.

Ouvida em sede policial, a acusada confessou os fatos, afirmando que: "QUE A DECLARANTE CONVIVE COM A PESSOA DE JOSÉ AILTON DA SILVA HÁ OITO ANOS, ONDE POSSUI UM FILHO COM O MESMO, SENDO A CRIANÇA ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA, O QUAL ESTÁ COM 05 ANOS DE IDADE; CONSTA QUE SEU ESPOSO ESTÁ RECOLHIDO NA PENITENCIÁRIA DESTA CIDADE CUMPRINDO PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE DESDE SETEMBRO DO ANO PASSADO A DECLARANTE VEM VISITAR SEU ESPOSO E TRAZ O FILHO ARTHUR; QUE HÁ UM MÊS RESOLVEU SE MUDAR PARA ESTA CIDADE PARA FICAR MAIS PERTO DE SEU ESPOSO; ALEGA QUE O CONVÍVIO COM ARTHUR SEMPRE FOI ÓTIMO, SEMPRE CUIDOU MUITO BEM DE SEU FILHO, NUNCA O MALTRATOU; QUE ARTHUR É UMA CRIANÇA IMPERATIVA, MAS MESMO ASSIM SEMPRE TEVE MUITA PACIÊNCIA COM ELE; QUE JÁ HAVIA ATÉ MATRICULADO ARTHUR NA ESCOLINHA E ONTEM O HAVIA LEVADO PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO; QUE NA DATA DE ONTEM ESTAVA EM SUA CASA NESTA CIDADE EM COMPANHIA DE ARTHUR, QUANDO ACABOU ADORMECENDO; QUANDO ACORDOU NÃO ENCONTROU SEU CELULAR, E LOGO IMAGINOU QUE ARTHUR HAVIA PEGO; QUE ACABOU LOCALIZANDO SEU CELULAR EMBAIXO DO CORPO DE ARTHUR, QUE ESTAVA DEITADO NA CAMA, JÁ DORMINDO; QUE AO PEGAR O APARELHO VIU QUE O MESMO NÃO ESTAVA LIGADO, ASSIM, ACREDITOU QUE O MESMO ESTAVA SEM BATERIA; QUE ACORDOU ARTHUR E ESTE DISSE QUE ESTAVA ASSITINDO VIDEO E QUE HAVIA DEIXADO DERRUBAR O CELULAR; QUE FICOU MUITO NERVOSA, MAS NÃO FEZ NADA CONTRA ARTHUR; QUE ACABOU LEVANDO SEU APARELHO CELULAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FICOU SURPRESA, POIS O VALOR QUE FICOU PARA ARRUMAR ERA TUDO O QUE TINHA NA CONTA, R\$370,00; QUE SE DESESPEROU, POIS NÃO PODIA FICAR SEM CELULAR; QUE NÃO TEM NINGUÉM CONHECIDO NESTA CIDADE, SUA FAMÍLIA É TODA DE SÃO PAULO, ASSIM, PRECISA DE CELULAR; QUE ACABOU MANDANDO CONSERTAR SEU CELULAR E FICOU SEM DINHEIRO; QUE AO CHEGAR EM CASA, PERDEU O CONTROLE E COM O FIO DE SUA "CHAPINHA" DE CABELO ACABOU AGREDINDO ARTHUR; QUANDO VIU O QUE HAVIA FEITO, IMEDIATAMENTE SE ARREPENDEU, FEZ COMPRESSA NAS PARTES DO CORPO DE SEU FILHO E FOI NA FARMÁCIA E COMPROU UMA POMADA PARA PASSAR NOS FERIMENTOS DELE; QUE FICOU TÃO ARREPENDIDA, QUE LIGOU PARA SUA IRMÃ MARIA VIVIANE E DESABAFOU, RELATANDO O QUE HAVIA FEITO COM ARTHUR, CHEGANDO A MANDAR FOTOS DE ARTHUR PARA ELA; NA DATA DE HOJE O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE APARECEU EM SUA CASA E DISSE QUE HAVIA UMA DENÚNCIA DE QUE A DECLARANTE HAVIA AGREDIDO ARTHUR; QUE ENTÃO ADMITIU O QUE HAVIA FEITO; QUE O CONSELHO TUTELAR LEVOU ARTHUR PARA A SANTA CASA E A DECLARANTE OS ACOMPANHOU; ACREDITA QUE A DEVIDA IRMÃ TENHA FEITO A DENÚNCIA, PRINCIPALMENTE PORQUE ELA NÃO ADMITE QUE A DECLARANTE TENHA VINDO PARA ESTA CIDADE; VOLTA A DIZER QUE ESTÁ MUITO ARREPENDIDA DO QUE FEZ E QUE SOMENTE BATEU EM SEU FILHO EM UM MOMENTO DE MUITO NERVOSO."

A ré não foi interrogada em juízo, porque tornou-se revel.

A testemunha de acusação Orlando Spuner, declarou: "confirma que esteve na residência e teve contato com a criança. No dia fora verificar uma denúncia que haviam recebido através do telefone 180, por duas vezes na parte da manhã e não encontraram a mãe. No período da tarde voltaram e a encontraram. Conversaram com ela, que franqueou a entrada e viram a criança. Percebeu que a criança estava com algumas hematomas, no rosto, no pescoço, com alguns sinais de vermelhidão e, que havia sido talvez agredido. Em conversa com a mãe, ela confessou que havia agredido a criança com uma chapinha e com o fio da chapinha porque ele quebrou seu celular, e ela não tinha condições de arrumar, porque não tinha mais dinheiro para arrumar o celular para poder falar com seu esposo ou amasio, que estava preso. Orientaram-na que não podia ter acontecido isso. Ela ficou um pouco constrangida por ter feito aquilo. Explicaram para ela, e conduziram a criança até a Santa Casa, e ela os acompanhou. Depois foram até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Explicaram para ela a situação, porque tinham dúvida em deixar a crianças com ela naquele momento, porque ela se mostrava muito angustiada pela situação. Momentaneamente, falou com ela que iriam abrigar a criança provisoriamente até decidir o que seria feito. Abrigaram a criança. A ré quase todos os dias ligava para saber da situação e como a criança estava no abrigo, ia no conselho para ser orientada como devia fazer. Posteriormente soube que a criança tinha voltado para ela. Continuou fazendo umas visitas, e, até encaminharam a criança para psicóloga. Fizeram visitas até o dia em que ela mudou, e não deixou endereço. Depois que ela

mudou, não tem mais endereço e não teve mais contato com ela e a criança. Quanto a deliberação do Conselho Tutelar, a ré ia até ao conselho, dizia que levava a criança para a escola e a acompanhava. Afirma que deu para perceber que foi um momento de raiva, por ter quebrado o celular, percebia que ela amava a criança, porque quando ia ao conselho, chorava bastante, e queria a criança de volta. Ela ficou muito contente quando ele voltou para ela. Dava para perceber que a ré cuidava bem da criança, estava sempre bem vestido e a bem alimentado, estavam bem." A testemunha Paula Renata Santos da Cruz Silva, disse: "É conselheira tutelar. Receberam uma denúncia anônima, pelo disque denúncia, veio o e-mail para realizar a visita. Passaram 03 vezes na residência. Na terceira vez a encontraram na residência, e disseram que havia uma denúncia e que precisavam ver o Arthur. Ela deixou e ela mesmo falou que tinha agredido ele com uma chapinha, porque ela tinha ficado muito nervosa, porque ele tinha quebrado o celular dela. Conduziram Artur para a Santa Casa, e ela também os acompanhou, acionaram a polícia civil para acompanhá-los. Foi constatado hematomas nele. Como não tinha família extensa, entraram em contato com a Nayara, da promoção Social, e deixaram ele temporariamente em um abrigo em Junqueirópolis. Antes, a mãe não tinha nenhum envolvimento com o Conselho Tutelar. Depois que ele estava no abrigado, continuaram a acompanhar Artur no abrigo, e, também acompanhava ela na cidade. Ela estava aqui, porque o amasio dela estava preso nesta cidade, ela estava morando aqui temporariamente, por questão de visitas. Depois ela não procurou o conselho para dizer para onde ia mudar e depois não teve mais contato com eles. A mãe chorou muito com a situação. E ela disse que não queria ter feito aquilo, e que foi em um momento de nervosos. Todo dia ela procurava o conselho para saber quando ele ia sair. Ela se mostrava muito triste pelo que estava acontecendo. Não sabe se ela tinha passagem. A crianças estudava e a ré acompanhava as atividades." Como se infere dos elementos coligidos aos autos, a materialidade do fato, bem como, sua autoria restou bem comprovada, sendo a condenação medida de rigor. Anote-se que a materialidade delitativa na modalidade qualificada, como já ventilado, encontra-se estampada nos autos.

O dolo da ré também é inequívoco, pois, logicamente, o intuito dela era lesionar a vítima. Deste modo, ressalto que as provas obtidas nos presentes autos são suficientes a demonstrar o sofrimento ao qual a criança foi submetida. Ora, a prova é farta em demonstrar as agressões desproporcionais, ultrapassando a mera correção de mãe para com o filho, haja vista o teor das provas, mormente, o laudo pericial (fls. 15/16) comprovando as lesões sofridas pela vítima, uma criança de apenas 05 anos de idade.

Evidente que os depoimentos são patentes às alegações da denúncia e o abuso do método de correção, em que foi exposta a saúde da vítima (físico e mental). Injustificável foi o uso força para correção educacional do menor, que deveria ter sido feita de modo mais brando e racional.

Fato é que a ré agiu imoderadamente e deve ser punida. Corroborando com o alegado, repita-se, o laudo médico de fls. 15/16 foi conclusivo acerca da existência de lesões corporais pelo corpo da vítima.

Ressalto ainda, que os depoimentos dos Conselheiros Tutelar, foram unânimes, em confirmar os fatos, inclusive diante da situação apresentada, e pela ausência família extensa nesta cidade, vez que a ré mudou para esta cidade de Flórida Paulista, para realizar visitas aos seu amasio que estava preso na penitenciária desta cidade, e aqui ficou de forma temporária, sendo necessário o abrigamento da criança, diante do estado emocional (angustiada) em que se encontrava a ré.

Assim, não há uma prova sequer que favoreça a ré de forma que evidencie, ainda que de forma mínima, a possibilidade de eventual absolvição pelos fatos a ela imputados. Pelo contrário, há nos presentes autos elementos consistentes de que a condenação é a medida de rigor.

Afasto, assim, o pleito Defensivo de ausência de provas com aplicação do princípio in dubio pro reo. Há excesso e abuso na correção por parte da genitora, com farta prova consoante acima demonstrado, comprovado pelo laudo pericial.

Por todo o exposto, deve a ré ser condenada pela prática de crime de maus tratos. Analisada a conduta, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, verifico que a ré não possui maus antecedentes (FA - fls. 22/23), portanto é primária, e não demonstra grau de culpabilidade superior àquele considerado como próprio do tipo penal em que sua conduta é enquadrada.

Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como da sua conduta social.

Em relação aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, nada se mostra desfavorável à ré, motivo pelo qual fixo a pena base no patamar mínimo, 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis. Verifico, outrossim, a existência da causa de aumento de pena prevista no §3º do artigo 136 do Código Penal, haja vista que, na época dos fatos, a vítima tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade, assim, exaspero a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

O regime de início de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33 do Código Penal, será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e assim o faço para CONDENAR a ré LILIAN EVA DA SILVA, RG: 49259273-SP, como incurso nas penas do artigo 136, caput, e § 3º, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inaplicável o artigo 44 do Código Penal, posto que a ré agiu com violência contra a própria prole, descumprindo, assim, o que dispõe o inciso I do referido artigo.

Deixo de conceder a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), por ser medida desfavorável à acusada, uma vez que esta comarca não conta com casa de albergado e a prisão em regime aberto é cumprida como prisão domiciliar.

Tendo em vista o regime de início de cumprimento de pena fixado, bem como a inexistência de motivos para a prisão preventiva, concedo à sentenciada o direito de recorrer em liberdade (artigo 387, §1º, CPP), ressalvada a hipótese de estar presa por outra imputação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando o regime inicial aberto e, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo;
- 3) Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado, no valor máximo previsto na tabela do convênio celebrado entre OAB/DPE e;
- 4) Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal.

Isento de custas neste primeiro grau de jurisdição, de acordo com art. 54 e 55 da lei 9.099/95.

Oportunamente, ao arquivo.

P. I. C.

Florida Paulista, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA